

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/1436

הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג) (תיקון – הרחבת התחולה על ספקים וקמעונאים גדולים), התשפ"ג–2023

1. תיקון שם החוק
בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו–2016¹ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, אחרי "בתאגידים פיננסיים" יבוא "ובספקים גדולים וקמעונאים גדולים".
2. תיקון סעיף 1
בסעיף 1 לחוק העיקרי, אחרי ההגדרה "נושא משרה בכירה" יבוא :
"ספק גדול" – כהגדרתו בסעיף 2 בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד–2014² ;
"קמעונאי גדול" – כהגדרתו בסעיף 2 בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד–2014³ ;
3. תיקון סעיף 2
בסעיף 2 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "בתאגיד פיננסי" יבוא " בספק גדול או בקמעונאי גדול" ואחרי "התאגיד הפיננסי" יבוא "הספק הגדול או הקמעונאי הגדול".
4. תיקון סעיף 3
בסעיף 3 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "בתאגיד פיננסי" יבוא "או בספק גדול או בקמעונאי גדול". בסופו יבוא "לספק הגדול ולקמעונאי הגדול", ובמקום "לתאגיד הפיננסי" יבוא "אליהם".
5. תיקון פקודת מס הכנסה
בפקודת מס הכנסה³ –
(1) בסעיף 17(32), בכל מקום, אחרי "תאגיד פיננסי" יבוא "ספק גדול או קמעונאי גדול";

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 874.

² ס"ח התשע"ד, עמ' 438.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

(א) בסעיף קטן (א), בכל מקום, אחרי "התאגיד הפיננסי" יבוא "הספק הגדול או הקמעונאי גדול";

(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "לתאגיד הפיננסי" יבוא "לספק גדול או לקמעונאי גדול";

(ג) בסעיף קטן (ד), במקום ההגדרות "תאגיד פיננסי" ו"תאגיד שליטה" יבוא:

"ספק גדול", "קמעונאי גדול", "תאגיד פיננסי" ו"תאגיד

שליטה" – כהגדרתם בחוק תגמול לנושאי משרה

בתאגידים פיננסיים ובספקים וקמעונאים גדולים (אישור

מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג),

התשע"ו–2016".

תחולה 6. הוראות חוק זה יחולו על התקשרות כאמור בסעיף 2(א) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, שאושרה בחברה ציבורית החל ביום פרסומו של חוק זה ואילך; התקשרות כאמור שנעשתה ערב תחילתו של חוק זה, תהיה טעונה אישור לפי הוראות הסעיף האמור עד תום שישה חודשים מתחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו–2016 (להלן – החוק), התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו (29 במרס 2016). החוק הגביל את תקרת השכר של נושאי משרות בכירות בתאגידים פיננסיים ל-2.5 מיליון ש"ח בשנה לצורכי מס, וכן קבע שהתגמול הגבוה ביותר שניתן לשלם לבכיר בתאגידים אלו יעמוד על לא יותר מפי 35 משכרו של העובד המשתכר בשכר הנמוך ביותר באותה חברה, לרבות עובדי קבלן ועובדים של ספקי שירותים לחברה.

למעלה מ-5 שנים לאחר שחוק זה אושר בכנסת ישראל, חל ריסון משמעותי בשכר הבכירים במגזר הפיננסי. כך לדוגמה, שכר המנכ"לים של 5 הבנקים הגדולים יחד הצטמצם מכ-30 מיליון ש"ח בשנה ערב חקיקת החוק לכ-15 מיליון ש"ח, תוך שהבנקים רושמים תוצאות שיא בגידולם וניכרות עליות שכר בקרב העובדים בעלי השכר הנמוך ביותר בתאגידים אלו.

בהצעת חוק זו מוצע להגביל את שכר הבכירים של הספקים הגדולים והקמעונאים הגדולים, כפי שנקבע לגבי התאגידים הפיננסיים. הספקים והקמעונאים הגדולים, כהגדרתם בחוק לקידום התחרות בענף המזון, התשע"ד–2014, מחזיקים נתח דרמטי משוק המזון והטואלטיקה, ממנו מורכב סל הצריכה הבסיסי לכל משפחה ומשפחה בישראל. גודלן והתנהגותן של חברות אלו, בהתחשב באופי מוצריהן הבסיסי וביוקר המחיה הישראלי, מחייבים פעולה אקטיבית בעניינם. זאת, לצורך הגברת התחרות בתחומן, צמצום הריכוזיות ותיקון העיוותים המוסריים הקשורים ברמות השכר המתקיימות בחברות אלו.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/3589/24).

הצעת החוק זוהי לפ/3589/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)